العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المراجعة النهائية •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

المنظمات الدولية

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

التعريف والنشأة والأنواع والطبيعة القانونية:

١ التعريف والعناصر
٢ النشأة والتطور
٣ الأنواع
٤ الطبيعة القانونية والمواثيق

أولاً: التعريف والعناصر:

1 المنظمة الدولية:

التعريف: المنظمة الدولية هيئة دائمة تنشئها الدول لممارسة اختصاصات دولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين؛ فعنصراها التنظيم بوصفه هيئة دائمة، والدولية بوصفها إنشاءً باتفاق الدول.

التنظيم: ويقتضي التنظيم الإرادة الذاتية والدوام، وبهما تكتسب الشخصية القانونية.

الإرادة الذاتية: قدرة المنظمة على التعبير عن رأي مستقل عن آراء الدول المكونة، فلا تنصرف تصرفاتها إلى الدول بل إليها بوصفها شخصاً قانونياً دولياً مستقلاً.

البيان وسبب الخلاف: سبب الخلاف في اشتراط الميثاق الإجماع: ارتباط القرار بإرادة كل دولة فيقرب من المؤتمر الدولي، بينما يرى المثبت أن إرادة المنظمة تنصرف إلى أثر بعينه وإرادة الدول إلى مجرد التصويت.

الدوام: يمنح الاستقلال إزاء الأعضاء والشخصية الخاصة، ويميزها عن المؤتمر المنتهي بانتهاء مهمته وعن هيئات التحكيم المؤقتة ولو استمرت، كما في محكمة التحكيم الأمريكية الإيرانية بموجب اتفاقية الجزائر 1981 إذ نهايتها محددة سلفاً بالفصل في المنازعات.

2 الشخصية القانونية:

نازع بعض الفقهاء: نازع بعض الفقهاء سابقاً في شخصية المنظمات لأن الدول وحدها الشخص القانوني المؤهل، ولم يصمد ذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في

11 أبريل 1949 في قضية تعويضات موظفي الأمم المتحدة، الذي قرر الاعتراف بالشخصية الدولية سواء نص عليها صراحة أم لا وثباتها في مواجهة الكافة.

الحقوق المترتبة: يترتب عليها حقوق دولية كإبرام الاتفاقيات والمساهمة في صنع القاعدة الدولية، وداخلية كالتعاقد والتملك وإنشاء الأجهزة.

الراجح: يُرجَّح أن الشخصية مقيدة بأهداف المنظمة واحترام الاختصاص الداخلي للدول ، وأن صلاحياتها اختصاصات ثانوية تحدد الدول معالمها، فتبقى قراراتها غالباً حبراً على ورق إلا إذا تبنتها دول قادرة.

أثر إقحام المنظمات: عدّل إقحام المنظمات بنية المجتمع الدولي من نسيج أفقي إلى هرمي تتقلص فيه سلطات الدول نظرياً لصالح المنظمات وعملياً لصالح دول معينة تفرض إرادتها من وراء ستارها، فلم يسفر ذلك عن سيادة القانون الدولي بل عن سيادة دول النادي المغلق.

3 قصر الإنشاء على الدول:

التمثيل احتكار حكومي: يُستفاد من قصر الإنشاء على الدول، بوصف التمثيل احتكاراً حكومياً، ومن تعلق النشاط بحفظ السلم، فلا تعد منظمة دولية إلا ما ينشأ عن معاهدة.

تعريف المعاهدة: هي اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر ويخضع لأحكام القانون الدولي؛ وهذا يميز الحكومية عن غير الحكومية التي لا تكتسب الشخصية الدولية.

تعريف المنظمة غير الحكومية: عرّفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 288 لسنة 1950 بأنها كل منظمة دولية لا تنشأ عن اتفاقات بين الحكومات، كالصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية واللجنة الأوليمبية.

الصليب الأحمر: أصبحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول منظمة غير حكومية تحظى بصفة مراقب لدى الجمعية العامة في 16 أكتوبر 1990.

المشروعات التجارية: يخرج من النطاق المشروعات التجارية والشركات العامة ومتعددة الجنسية لأنها لا تنشأ باتفاقية بين الحكومات، وإن نظم الميثاق علاقتها في المادة 71 عبر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتساهم كجماعات ضغط في إعداد القانون الدولي العام.

استثناءان: لا ينتقص من شرط الإسهام الحكومي استثناءان: الجمعية الاستشارية في المجلس الأوروبي وهي من برلمانات الدول الأعضاء، وتشكيل وفود منظمة العمل الدولية من أربعة أعضاء اثنان للحكومات واثنان لأرباب العمل والعمال.

4 شرط ممارسة الوظائف:

يشترط بعض الفقهاء: ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام ليتكامل العنصر الدولي وتتوافر الشخصية، وأهمها السلم والأمن الدوليان.

الراجح: **يُرجَّح أن منع استخدام القوة مع عجز المنظمة عن حل النزاعات تقنين للظلم بدعوى السلام وتجريم للعدالة بدعوى منع الحرب** ، وأن منهج الأمن القائم على تقوية التعاون المادي مع تجريده عن المبادئ والقيم العليا أرض خصبة للتنافس والصراع والهيمنة.

ثانيًا: النشأة والتطور:

1 اتجاهات تفسير النشأة:

سبب الخلاف: سبب الخلاف في تفسير نشأة المنظمات الدولية يرجع إلى ثلاثة اتجاهات فقهية؛ يرى الأول أنها مجرد امتداد لفكرة المؤتمرات الدولية التي تطورت بفضل عنصري الاستمرار والإرادة الذاتية لتكتسب شخصية قانونية مستقلة، بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى اعتبارها تطبيقاً مباشراً للظاهرة الاتحادية على صعيد الجماعة الدولية، في حين يفسرها الاتجاه الثالث بأنها نتاج أفكار الفلاسفة والمفكرين الساعين للقضاء على أسباب الحروب، وهي أفكار ظلت حبيسة التنظير حتى تجسدت عملياً في تنظيمات فنية وإدارية متخصصة، وصولاً إلى عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة.

اتجاه رابع: يرى اتجاه رابع أن المنظمات تعكس طبيعة نظامها القانوني القائم على الهيمنة والنفوذ لا الاحترام المتبادل.

2 المؤتمرات الأوروبية:

منذ 1815: نصّبت الدول الكبرى وصية على المجتمع الدولي للمحافظة على الأوضاع والاتفاق على قواعد التنافس الاستعماري، كما في مؤتمر برلين 1885 الذي وضعت فيه

خمس عشرة دولة أوروبية قواعد اقتسام الضحية الإفريقية؛ والدول المستعمرة كانت موضوعات للقانون لا أشخاصاً فيه.

٣ الأمم المتحدة 1945:

⚠ **طابع الهيمنة:** ظن الكثيرون أنها حقبة جديدة، لكن الميثاق الذي وضعته الدول المنتصرة كان الأداة المثلى للغرب الرأسمالي للمحافظة على الأوضاع والمراكز الاستعمارية وإحكام الهيمنة فيما اصطلح عليه بالعولمة؛ فالسلم القائم على منع القوة مع عجز المنظمة عن حل النزاعات هدفه المحافظة على تلك الأوضاع، والأمن القائم على تقوية التعاون غطاء قانوني لتصدير النظام الرأسمالي وإحكام التبعية عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقيات الجات التي تمخضت عن منظمة التجارة العالمية.

٤ الظاهرة الاتحادية:

تصريح مونرو: بعد امتداد المحاولات الاستعمارية الأوروبية إلى القارة الأمريكية أعلنت بريطانيا أن أي تدخل أوروبي في المستعمرات الإسبانية عمل عدائي ضدها، وأصدر الرئيس الأمريكي جيمس منرو تصريحه عام 1822 بحق الدول الأمريكية في الاستقلال وعدم جواز استعمار أي إقليم أمريكي وعدم جواز التدخل الأوروبي في شئون العالم الجديد.

1. **سيمون بوليفار:** محاولات التنظيم الدائم.
2. **مؤتمر واشنطن القاري:** أسفر عن مكتب تجاري تطور إلى اتحاد الدول الأمريكية.
3. **منطقة الأمان في بنما 1939:** ثم اتفاق هافان 1940.
4. **تضامن وزراء الخارجية:** بعد بيرل هاربر 1941، واجتماع موسكو 1945.
5. **ميثاق بوغوتا 1948:** ألغى الاتحاد وحل محله منظمة الدول الأمريكية ونفذ 1951.

طبيعة الظاهرة: كانت الظاهرة الاتحادية رد فعل للسيطرة والدفاع الذاتي ضد الهيمنة، ونشأة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية لم تخرج عن هدف السيطرة أو الدفاع بقطع النظر عن الهدف المعلن.

٥ اتجاه القضاء على أسباب الحروب:

المفكرون: يمثله من الفكر الفرنسي بير ديبوا وإمريك كورسيه وسولي وجودت وشارل أرينيه كاستل وبرونيه، ومن الجرماني ليبنز وكانت وفيشته، ومن الأنجلوساكسوني وليام بن وبيلز وبنتام.

1. **بير ديبوا:** دعا في كتاب استرداد الأرض المقدسة 1305 لتوحيد جهود الدول الأوروبية لمواجهة الأقطار الإسلامية عبر مجلس اتحادي.
2. **سولي:** تحدث في المشروع الأعظم عن جامعة للدول المسيحية تضم خمس عشرة دولة واستنكر الحرب بينها فقط أما ضد الروس والأتراك فمشروعة.
3. **ليبنز:** عرض مشروعي 1670 و1676.
4. **إمريك كورسيه:** رأى حرم الحرب والمناداة باتحاد دولي مفتوح دون تفرقة دينية أو عرقية قراراته بالأغلبية.
5. **وليام بن:** اقترح في مشروع السلام الأوروبي 1694 عقداً بين الدول تتنازل بموجبه عن جزء من حقوقها ومجلساً اتحادياً تلتزم الدول بالإذعان لحكمه وإلا أُكرهت.
6. **بنتام:** طرح مخططاً لسلام عالمي وأبدي يقوم على تخفيض التسلح وتحرير المستعمرات ومكافحة المعاهدات السرية ومحكمة عدل دولية ومجلس اتحادي بنائبين عن كل دولة.

٦ وجه الاستدلال في رفض هذا الطرح:

- **تكريس الحرب:** معظم المحاولات كانت تهدف لإلغاء الحرب بين الدول الأوروبية فقط بل استهدف بعضها مواجهة الأقطار الإسلامية فهي تكريس للحرب لا إلغاء لها.
- **فكرة خيالية:** إلغاء الحرب في ذاته فكرة خيالية لم يقم عليها دليل من المنطق أو القانون أو الواقع.
- **التعدد سنة كونية:** سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
- **التنافس طبيعي:** ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ليبلوكم في ما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

NUARA 01054064178

الدولة كيان طبيعي: غير قابل للاختزال، واستخدام القوة أو الحرب العادلة أداة طبيعية لإحقاق الحق، وحرمانها من ذلك يجردها من أهم عناصر وجودها.

أقوال الفلاسفة: يقول أغسطنيوس: من أجل السلام شرعت الحروب، وأرسطو: لأشرف صورة للموت تلك التي تلقاها في الحرب، وبكيت دي جوفينل: الحرب النشاط الأساسي للدول، ومولتك 1880: الحرب أساس النظام في عالم خلقه الله.

في الإسلام: لم تشرع الحرب العادلة إلا لأمن البشرية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

الراجح: نزع حق الدول في استخدام القوة وإيكاله لهيئة صورية عاجزة تقنين للظلم وإلغاء للحرب العادلة باسم السلام الظالم، وتحديد العدوان بمن يلجأ للقوة أولاً بصرف النظر عن أصل النزاع يعطي الدول المغتصبة الحق في إضفاء الشرعية على الأمر الواقع.

ثالثًا: الأنواع:

١ بحسب العضوية:

عالمية وإقليمية: تكون عالمية إذا كانت مفتوحة لكافة الدول كالأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وإقليمية إذا قصرت على دائرة جغرافية كمنظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

داخل الإقليمية: أخص إقليمية كمجلس التعاون الخليجي والجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وعبر إقليمية كحلف شمال الأطلنطي؛ وتقسم إلى مغلقة كحلف الأطلنطي ومفتوحة كالعالمية والإقليمية.

٢ بحسب الأهداف:

عامة ومتخصصة: تكون عامة إذا شمل الاختصاص كافة النشاط البشري كالأمم المتحدة والجامعة العربية، ومتخصصة كالصحة العالمية والعمل الدولية وحلف الأطلنطي.

MNARA 01054105478

٣ بحسب درجة التعاون:

فوق القومية: كلما قوي التعاون قويت السلطات وازداد الاستقلال حتى تقترب من الاتحادات فتظهر فوق القومية، وأهم نماذجها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

سمات فوق القومية: هيئة عليا تمارس اختصاصها باستقلال تام وتختار أعضاءها من شعوب الدول، وقد تصل إلى عدم قدرة الدول على الانسحاب الفردي أو تعديل النظام، وسلطات استثنائية بقرارات ملزمة تدخل الاختصاص الداخلي وتفرض مباشرة على السلطات أو الأفراد دون تدخل الحكومات، وسلطات تشريعية أو شبه تشريعية؛ وإذا اقتصرت على التعاون أو التنسيق كانت تعاونية.

الراجح: يعتبر معظم الفقه فوق القومية أمراً استثنائياً، ويُرجَّح أن هذا محل شك ؛ فالأمم المتحدة المثال النموذجي للتعاونية استخدمت بصورة جعلت منها فوق القومية، وأزمة الخليج مثال حيث استخدمت تحت غطاء الشرعية لمساندة دول تحالفت ضد العراق مع السكون إزاء انتهاكات أخرى كاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الأمريكي في جرانادا وبنما ونيكاراجوا، وفي المقابل أصبحت الجامعة العربية عبئاً في طريق الوحدة العربية.

٤ الهيمنة أساس النشأة:

العنصر الفعال: القوى الكبرى لا تسمح بقيام المنظمات أو نشاطها إلا وفق مصالحها.

إنشاء الجامعة العربية: كان مبادرة من أنطوني إيدن وزير المستعمرات البريطاني عام 1941 لتجميع الدول العربية وراء بريطانيا في حربها ضد ألمانيا مع بقائها كياناً هزيلاً، والمنظمات الاقتصادية ولدت مع النظام الرأسمالي التجاري الحر كاتحادات خاصة لتدعيم السلطة الاقتصادية ثم تحولت إلى منظمات عامة بعد سيطرة الدول الكبرى عليها.

رابعًا: الطبيعة القانونية والمواثيق:

٢ الاتجاه الأول:

منظمات تعاونية: يرى الاتجاه الأول أن المنظمات مجرد منظمات تعاونية دون سلطات حقيقية، فلا تملك سمات الدولة كالسيادة وتفعيل الإرادة، وليس من اختصاصها فرض

MARA 01105405478

قراراتها على الدول التي لم توافق؛ ولا تنشأ إلا بالاتفاقات الدولية أياً كان المصطلح: دستور أو نظام أساسي أو عهد أو ميثاق أو اتفاقية أو معاهدة، وهذا يفسر خضوعها للقواعد العامة للمعاهدات في الانعقاد والشروط والصحة والبطلان والتفسير والنفاذ والتعديل وحل النزاعات.

٣ الاتجاه الثاني:

استقلال ذاتي: يرى الاتجاه الثاني أنها هيئات لها استقلال ذاتي حقيقي بفضل الدوام والاستمرار والأهداف البعيدة والأجهزة؛ وقد استخدم القضاء الدولي مصطلح هيئة بشأن اللجنة الأوروبية لنهر الدانوب ونظام الانتداب في المادة 22 من عهد العصبة والمادة 57 من الميثاق، وأعلنت محكمة العدل أن لكل هيئة أو مؤسسة الحق بمقتضى الميثاق أن تطلب الرأي الاستشاري.

٤ فوق وطني:

النموذج الأوروبي: إذا لم توجد المنظمات فوق الدول فقد وُجد نوع فوق وطني نموذجه المجتمعات الأوروبية، بوجه سلبي تحريم التحفظات وعدم القدرة على الانسحاب والتخلي عن بعض الاختصاصات السيادية، ووجه إيجابي اختصاص مشترك واستقلال قانوني وقرارات ملزمة تلقائية وآلية مواجهة رعايا الدول أفراداً أو مشروعات؛ والتطبيق المباشر لقانون المنظمة على الأفراد دون تدخل الدولة هو الذي يميز الطابع فوق القومي من فوق الدولي.

٥ الصفة المزدوجة:

الوثيقة المنشئة: اتفاق دولي له أطرافه وموضوعه ويخضع للقواعد العامة وله صفات خاصة.

٦ الاتجاه التشريعي:

المعاهدات الشارعة: يميز بين المعاهدات الشارعة التي تنظم مراكز قانونية عامة بين كافة الدول فتقابل التشريع الداخلي كاتفاقات لاهاي 1899–1907 وعهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة، وأطلق عليها النظام الأساسي للمحكمة تعبير الاتفاقات العامة، والعقدية التي تنظم مراكز خاصة كالمعاهدات التجارية بين عدد محدود.

الآثار المترتبة: يترتب على ذلك خروج الشارعة عن القواعد العامة، في مقدمتها إمكانية انضمام دولة إلى نظام تنشئه معاهدة بين دول أخرى لم تكن طرفاً فيها، واعتبار بعضها أساساً

MNARA 01054064278

للنظام القانوني الدولي كنظم الحياد السويسري، وخضوعها للتفسير الوظيفي بحسب هدفها بصرف النظر عن إرادة الأطراف والنص فتكتسب المنظمات حياة ذاتية، ومن أمثلته الاعتراف للمنظمات بحق إنشاء منظمات أخرى ولو لم يرد في ميثاقها، وقرار الاتحاد من أجل السلم الذي اعترف للجمعية العامة باستخدام نظام الأمن الجماعي المقرر أصلاً لمجلس الأمن.

الانتقادات: انتقدت التفرقة للاختلاف بين النظام الدولي والداخلي ولعدم جدواها من حيث القوة الإلزامية.

٧ الاتجاه الدستوري:

الصفة الدستورية: يرى أن الوثائق المنشئة ذات صفة دستورية فلقواعدها الأولوية على سائر المعاهدات، فلا يوضع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق مكتب الشبيبة الألماني الفرنسي على قدم المساواة.

الإنكار والمغالاة: ينكر البعض هذا للخلط بين القانون الدولي والدستوري وما قد يؤدي إليه لفظ الدستور من تعسف، ويغالي آخرون فيجعلون الطبيعة الدستورية العنصر الحاسم الوحيد.

٨ الغنيمي وسطاً:

الصفة المزدوجة: **يقف الغنيمي وسطاً بالصفة المزدوجة** ؛ فهي معاهدة من حيث الشكل تشترك مع بقية المعاهدات في الأطراف والموضوع وشروط الصحة والتفسير والإنهاء، ووصف الدستورية لا يفقد الدولة شخصيتها داخل المنظمة، وهي من حيث الموضوع دستور لطابع السمو.

الآثار: يترتب على ذلك العبرة بالالتزامات الناشئة عن المواثيق عند التعارض، كما في المادة الثانية من عهد العصبة والمادة 103 من الميثاق: إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المرتبة على هذا الميثاق؛ وامتداد الأثر الملزم إلى الغير خروجاً على نسبية أثر المعاهدات، والتفسير في ضوء وظيفة المنظمة بما يوسع اختصاصاتها حتى جعل البعض يقر بإمكان الخروج على النصوص إذا اقتضى تحقيق الأهداف.

الغموض: الغموض في الطابع القانوني يرجع إلى طبيعة النظام الدولي ذاته الذي يسمح لنظام الهيمنة بحرية الحركة، فمواثيق المنظمات صيغت بصورة تجعلها أداة في خدمة الدول الكبرى.

النظام القانوني للمنظمات:

١ العضوية
٢ الأجهزة والموظفون والماليات
٣ القرارات والتعديل والتفسير
٤ الاتفاقات والعلاقات الدبلوماسية

أولاً: العضوية:

١ قواعد العضوية:

التردد: تتردد قواعد العضوية بين تدعيم سيادة الدولة وتدعيم سلطات المنظمة؛ والأصل قصرها على الدول عبر حكوماتها وفق قاعدة الاحتكار الحكومي للتمثيل، مع تطور نحو التمثيل الشعبي في منظمة العمل الدولية والمجتمعات الأوروبية.

أ مظاهر تدعيم السيادة:

1. **حق الإنشاء:** باتفاقية دولية مع حرية المشاركة.
2. **حق الانسحاب:** ولو لم ينص الميثاق مع قيود إجرائية، ومنه انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة 1965 واليونان من مجلس أوروبا 1969.
3. **حق الامتناع عن المساهمة:** مع بقاء العضوية كامتناع السوفيت عن مجلس الأمن من مايو 1950.
4. **التمثيل الحكومي:** وما يثيره من تنازع الحكومتين كما في المجر 1956 وكمبوديا 1997 وتمثيل الصين حتى قرار الجمعية العامة 1971.

٢ مظاهر تدعيم سلطات المنظمة:

1. **الدعوة المسبقة:** في النادي المغلق كالمادة 237/1 من معاهدة روما.

MIRA 01054056478

2. **التصويت على العضو المرشح:** وفق المادة 4/2 بأغلبية الثلثين بعد توصية مجلس الأمن باعتبارها مسألة موضوعية بأغلبية تسعة بينهم الخمس الكبرى.
3. **أوصاف معينة:** كاشتراط العروبة في الجامعة العربية.
4. **مجرد إبداء الرغبة:** طريق رابع للعضوية اللاحقة.

٣ الوقف والطرد:

⚠ **الوقف:** عقوبة مؤقتة تحرم من حقوق العضوية مع بقاء الالتزامات، والطرد ينهي العضوية ولا تُسترد إلا بإجراءات جديدة.

ℹ **الطرد في المواثيق:** رد الطرد في عهد العصبة والميثاق وصندوق النقد والجامعة العربية والبنك الدولي لكنه استُخدم سياسياً، إذ طردت العصبة الاتحاد السوفيتي 14 ديسمبر 1939 ولم تطرد ألمانيا واليابان، ولم تطرد الأمم المتحدة جنوب أفريقيا ولا إسرائيل، ويرجع التقاعس إلى شرط توصية مجلس الأمن؛ ولجأت منظمات إلى تعديل الدستور كما في تعديل الطيران المدني 1947 وتعديل منظمة العمل الدولية 1964، وطُردت كوبا من منظمة الدول الأمريكية 1962 دون نص.

٤ التمثيل الشعبي:

التجارب: ورد في الديباجة عبارة نحن شعوب الأمم المتحدة، ومن تجاربه منظمة العمل الدولية بأربعة ممثلين، ومجلس أوروبا 1949 بجمعية استشارية من ممثلين تنتخبهم المجالس النيابية، والبرلمان الأوروبي الذي صار انتخابه مباشراً منذ يونيو 1979 فكان أول هيئة دولية تحقق تمثيلاً شعبياً كاملاً.

الانتساب والمراقب: الانتساب يمنح الدول غير القادرة والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مركزاً قانونياً للمساهمة، ويسمح لبعض الكيانات الإقليمية غير الدولة بالانضمام في الوكالات المتخصصة، ويمنح صفة مراقب لبعض الكيانات كمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار الجمعية العامة 22 نوفمبر 1974 دون حق تصويت؛ والعضوية الجزئية مساهمة دولة في أنشطة المنظمة دون عضوية كاملة، ككون سويسرا وليختنشتاين وسان مارينو أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل.

ANARA 01105405478

١ الأجهزة:

١ سبب تعددها:

البيان: تعدد الاختصاصات وفق قاعدة التخصص، والتوفيق بين طموحات الدول الكبرى والمساواة القانونية عبر جهاز عام وجهاز محدود العضوية، ومنع طغيان الاعتبارات السياسية؛ ويرى بعض الفقهاء أنه صدى للفصل بين السلطات.

الراجح: **يُرجَّح أن هذا يعوزه الدقة** لأن التخصص اقتضى كفاءة تفتقر إليها الدول الصغرى فأدى إلى بيروقراطية أضعفت الفاعلية.

٢ الأجهزة الرئيسة:

ثلاثة أجهزة: عام وتنفيذي وإداري.

الجهاز العام: يختص بكافة اختصاصات الميثاق وتلتزم الأخرى برفع تقارير إليه وفق المادة 15، ويُرجَّح أن الواقع أظهر خللاً لصالح مجلس الأمن على حساب الجمعية العامة خاصة بعد الحرب الباردة؛ والتمثيل لكافة الأعضاء وصوت واحد لكل عضو، وفي منظمة العمل الدولية صوتان للحكومة وواحد للعمال وواحد لأصحاب العمل، وفي صندوق النقد 250 صوتاً يضاف إليها صوت عن كل حصة إضافية.

التنفيذي: ينفذ قرارات العام ويُختار عادة منه وبعدد محدود، وعضويته دائمة أو غير دائمة أو مختلطة وفق المادة 23، والتصويت بالأغلبية غالباً مع الإجماع في مجلس الجامعة العربية ومنظمة الدول الأمريكية؛ ويُرجَّح أن مبررات اختيار الأعضاء والتصويت والاختصاص لا تستند إلى قانون أو منطق، فمنح المنتصرين عضوية دائمة وفيتو تقنين للقوة، ولذا فأهم الإصلاحات توسيع العضوية وإلغاء الفيتو أو تقييده.

الإداري: يتكون من موظفين ينتمون للمنظمة لا للدول ويشرف عليه أمين عام وفق المادة 97، واختصاصاته تصريف الشئون الإدارية والفنية وإعداد الدراسات ومراقبة التنفيذ وتقديم التقارير؛ ويُرجَّح أن الصفة الغالبة سيطرة الدول القوية على توزيع الاختصاصات، ومثاله رفض الولايات المتحدة تجديد فترة بطرس غالي.

الأجهزة الفرعية: تنشأ وفق المواد 22 و29 و68 وتباشر اختصاصات قضائية أو تنظيمية أو تنفيذية أو إدارية.

٢ الموظفون الدوليون:

التعريف: الموظف الدولي كل شخص يشغل وظيفة دائمة في خدمة دولية، وشروطه العمل في إدارة دولية لا وطنية، والدوام والتفرغ، وتحقيق الأهداف المشتركة لا مصالح دولة عضو، والخضوع لأجهزة المنظمة ولوائحها بقطع النظر عن الجنسية؛ ويستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل 11 أبريل 1949.

١ التمييز بين الموظف والممثل والمستخدم:

الممثل الدولي: يتميز عنه في التبعية والولاء وآثار التصرفات والحصانات.

المستخدم الدولي: وفق الرأي الاستشاري كل موظف بأجر أو بدون أجر يعمل بصفة دائمة أم لا يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائفها.

الراجح: **يُرجَّح أن الفوارق تكاد تذوب** لتطور العمل ومنح المستخدمين المؤقتين مزايا وحصانات الموظف.

٢ التعيين والشروط:

التعيين: في شخص الأمين العام وفق المادة 101/1، والشروط وفق 101/3 أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة وأكبر ما يستطاع من التوزيع الجغرافي، وعند التعارض تُحسم غالباً بحصة الدولة في الميزانية.

طبيعة العلاقة: عقدية أو تنظيمية أو وسط تنظيمية تعاقدية، والرأي الغالب الثالث.

٣ الواجبات والحقوق والضمانات:

الواجبات: الولاء للمنظمة لا للدولة وفق المادة 100/1 التي تمنع طلب أو تلقي تعليمات من حكومة أو سلطة خارجة عن الهيئة، والتفرغ وعدم ممارسة أعمال خارجية إلا بموافقة.

MARA 01105405478

الحقوق: حقوق وظيفية وحصانات دبلوماسية تقررت لمصلحة المنظمة ولا يجوز التنازل عنها مبدئياً.

الضمانات: حق التظلم واللجوء إلى محاكم إدارية أنشأتها العصبة 1927 مؤقتة ثم دائمة 1931 والأمم المتحدة 1949، وقد قرر رأي محكمة العدل 13 يوليو 1954 أن أحكام المحاكم الإدارية الدولية لها قوة الشيء المقضي به فاختصاصها إلزامي وقراراتها ملزمة؛ وضمانات تجاه الدول بمبدأ الحماية الوظيفية وفق فتوى 11 أبريل 1949 بشأن التعويض عن الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسطين.

3 الماليات:

الموارد: الاشتراكات أساس ثم المساهمات التطوعية ثم القروض والرسوم.

1 مشكلة الاشتراكات:

المعيار السائد: معيار التوزيع العادل، والمعيار السائد القدرة على الدفع، ومن مشاكلها تأثير كبار المساهمين إذ شكلت الجمعية لجنة للاشتراكات 1948 وانخفضت مساهمة الولايات المتحدة من 40% إلى 25%، وتغطية نفقات العمليات خارج الموازنة كحفظ السلام التي أفتت محكمة العدل بوجوب اعتبارها نفقات تتفق مع أغراض المنظمة.

عقوبة التأخر: يعاقب المتأخر بلا عذر وفق المادة 19 بالحرمان من التصويت إذا كان المتأخر مساوياً لقيمة المستحق عليه في السنتين الكاملتين المتقدمتين أو زائداً.

2 الموارد الخاصة والنفقات:

1. **الرسوم:** وفق المادة 35/3 من النظام الأساسي للمحكمة.
2. **القروض:** كقرض 1948 لمقر نيويورك و1957 لمقر جنيف وتمويل تطهير قناة السويس بعد عدوان 1956.
3. **الضرائب الاستثنائية:** في الإطار الأوروبي.
4. **الهبات:** كتبرع تيد تيرنر 1997.

MIARA 01054068478

النفقات: إدارية واستثنائية، ولم يعد للتمييز أهمية قانونية بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل 20 يوليو 1962 الذي قرر التزام الأعضاء بالإسهام في النفقات العادية والاستثنائية على حد سواء وفق ما تحدده الأجهزة.

ثالثًا: القرارات والتعديل والتفسير:

1 القرارات:

الراجح: **يُرجَّح أن الصلاحيات وعاء ابتدعته الدول الكبرى** لاستيعاب تطلعات العالم الثالث مع إتمام الهيمنة الرأسمالية في صورة العولمة.

أ أنواع القرارات:

التوصيات: اقتراحات غير ملزمة وقد تكتسب قيمة قانونية بعوامل منها التوجيهات العامة للمواثيق وهيكل المنظمة وطريقة الصدور بالأغلبية.

الإعلانات: تستهدف تأكيد قواعد موجودة أو وضع جديدة وليست من قرارات المنظمات، وقد تقنن عرفاً أو تمهد لعرف مستقبلي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

القرارات الملزمة: يعوزها الدقة لأن الإلزام الخارجي استثنائي في مجلس الأمن لحفظ السلم وفي عدد محدود من المنظمات الفنية.

2 الإصدار والتصويت:

الإجماع التقليدي: في العصبة وفق المادة 5 وانتُقد بأنه سبب فشلها، والأغلبية موصوفة غالباً الثلثين كما في تعديل الميثاق وفق المادتين 108 و109.

الميثاق والأغلبية: أخذ الميثاق بالأغلبية في الجمعية وفق المادة 18 والمسائل الإجرائية في مجلس الأمن وفق المادة 27، وعدّها معظم الفقهاء تقدماً.

الراجح: **يُرجَّح أن هذا تجاوز** لأن الأغلبية لم تُؤخذ بها إلا في الأجهزة غير الملزمة بينما عُدل عنها في القرارات الملزمة حيث الإجماع وتفاوت الأصوات؛ فالمادة 10 تمنح الجمعية كافة الصلاحيات والمادة 12 تكبلها لصالح مجلس الأمن، وتعديل الميثاق يشترط موافقة ثلثي

MARA 01105405478

الأعضاء بينهم الخمسة الدائمون، فطريقة الصناعة والقيمة الملزمة وتوزيع الاختصاص تؤكد أن القانون الدولي لا يعرف حكم الأغلبية بل حكم القوة.

٣ التنفيذ والعقوبات:

⚠ **المشكلة في التنفيذ:** لا في الإصدار، إذ تعوّق الدول الغربية التنفيذ وتشكك في القيمة القانونية إذا مسّت مصالحها، وقد بدا العجز في الصومال ويوغسلافيا حتى لجأ مجلس الأمن إلى الناتو.

العقوبات: تشمل استخدام القوة وفق الفصل السابع والجزاءات الاقتصادية والإدارية كالوقف والطرد، ويملكها مجلس الأمن وقد صارت مركزة في يد الولايات المتحدة.

2 التعديل والتفسير:

١ التعديل:

المرحلتان: يغلب عليه الجمود ويتم على مرحلتين: اقتراح وتصويت ثم تصديق، ويميز الفقه بين تعديل نصوص محددة وإعادة النظر الكلية، وقد ميز الميثاق بينهما في المادتين 108 و109.

السريان: التعديلات تسري على الجميع إذا صدرت بموافقة ثلثي الجمعية وصدق عليها ثلثا الأعضاء بينهم جميع الدائمين، فمنح الخمس الكبار امتيازاً يخضع التعديل لإرادة أي منهم، وليس لمن لم يوافق إلا الانسحاب.

٢ التفسير:

الاختلاف عن المعاهدات: يختلف عن تفسير المعاهدات في الجهة والقواعد لطبيعة المواثيق ولأنها تنشئ كياناً له شخصية قانونية فيُعترف للمنظمة بحق التفسير كاختصاص ضمني.

1. **المنظمة ذاتها:** كما في البنك الدولي وصندوق النقد حيث يُعرض النزاع على مجلس المديرين التنفيذيين ويجوز عرض القرار على مجلس المحافظين ويكون نهائياً، وعدم النص لا يحرمها لأنه من السلطات الضمنية كما أكدت محكمة العدل في رأيها 1949.
2. **هيئة قضائية:** تابعة أو مستقلة وفق المادة 96.

الاتجاه الحديث: نحو التفسير الوظيفي بما ييسر تحقيق الأهداف ولو بتجاوز الاختصاصات.

رابعًا: الاتفاقات والعلاقات الدبلوماسية:

1 الاتفاقات الدولية للمنظمات:

حق الإبرام: للمنظمات حق إبرام الاتفاقات سواء نصت المواثيق أم لا، فهي قاعدة عرفية مترتبة على الشخصية القانونية، ويقررها صراحة المادة 43؛ وتمتد الأهلية إلى غير الأعضاء كاتفاقيات المقر مع سويسرا وإلى المنظمات الأخرى بأشكال رسمية أو مبسطة، وقد أبرمت الأمم المتحدة اتفاقات مع وحدات لم تُعترف بها كأشخاص كسلطات كاتنجا والسلطة الفلسطينية.

حدود السلطة: ليست مطلقة بل مقيدة بحقل عمل المنظمة، لأن الشخصية محدودة المجال وذات طبيعة ووظيفة، وليس في تسليم المحكمة بالشخصية اعتراف بحقوق وواجبات مساوية للدول.

الجهاز المختص: لا قاعدة محددة، والرأي الغالب أن الجهاز الأسمى هو المختص مع جواز تفويض أجهزة أخرى فيما يدخل في اختصاصها كمجلس الأمن في اتفاقيات السلم والأمن.

2 العلاقات الدبلوماسية والاعتراف والمسئولية:

١ البعثات الدبلوماسية:

استقبال وإرسال: للمنظمات حق استقبال بعثات دبلوماسية بمقرها رغم عدم وجود إقليم، وقد اعترفت لجنة القانون الدولي بإمكانية تأسيس الدول لبعثات دائمة لدى المنظمات ذات الصفة العالمية، ولغير الأعضاء إرسال بعثات دائمة تحت مسمى مراقبين دائمين؛ ولها حق إرسال بعثات للدول رغم عدم وجود جنسية للمنظمة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تعترف بإمكانية تمثيل أشخاص لدولة ولو لم يحملوا جنسيتها.

٢ الاعتراف والمسئولية:

أهلية الاعتراف: لها أهلية الاعتراف بالدول أو الحكومات أو المنظمات صريحاً أو ضمنياً كقبول عضو أو إبرام اتفاقية، ولا يعد اعتراف المنظمة اعترافاً من سائر أعضائها.

MIARA 01105405478

رفع الدعاوى: يحق لها رفع الدعاوى ضد الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات أمام المحاكم الدولية بمقتضى فتوى محكمة العدل 11 أبريل 1949 المؤسسة على الاختصاص الضمني، ولا يمتد ذلك إلى محكمة العدل نفسها لأن نظامها الأساسي يقصر اختصاصها على الدول فيقتصر اختصاصها تجاه المنظمات على الفتاوى.

٣ أعمال المنظمات:

1. **عقد المؤتمرات:** كقانون البحار 1958 والعلاقات الدبلوماسية 1961 والقنصلية 1963 وقانون المعاهدات 1968–1969.
2. **استخراج جوازات السفر:** لموظفيها.
3. **تسجيل المعاهدات:** إذ لا يُحتج بالمعاهدات غير المسجلة عند نشوب نزاع وليس الإيداع إدارياً فقط بل قانونياً في الفصل في التحفظات.
4. **تسجيل السفن والطائرات:** لكن لا تنفرد به.

الأمم المتحدة:

١ العصبة ونشأة الأمم المتحدة
٢ المبادئ
٣ العضوية في الأمم المتحدة
٤ أجهزة الأمم المتحدة

أولاً: العصبة ونشأة الأمم المتحدة:

1 ارتباط التنظيم بمنع الحرب:

الراجح: **يربط الفقه التنظيم الدولي بمنع الحرب، ويُرجَّح أن هذا خطأ** لأنه يتجاهل طبيعة المجتمع الدولي ويفترض حسابات مثالية، بينما كانت حسابات الكبرى لتفادي التغيير والحفاظ على مكاسبها فالتنظيم أداة لإضفاء الشرعية على تصرفاتها.

2 العصبة:

طابع الهيمنة: ارتبطت العصبة بالنظام الرأسمالي التوسعي الذي خلق صراعاً استعمارياً انتهى بحربين، ولم تكن إلا حلفاً للدول المنتصرة لتقنين أوضاع الحرب، ولم تشارك أمريكا وبقي

السوفيت بعيداً حتى 1934 وطُرد 1939 وانسحبت اليابان وغابت آسيا وإفريقيا بسبب الاستعمار فصارت نادياً مغلقاً؛ وظهر طابع الهيمنة في الأجهزة والتمثيل وجنسية الموظفين ونظام الانتداب وحماية الأقليات، وانهارت بسبب طبيعة النظام الدولي وعيوب بنيتها.

1. **زحف اليابان على منشوريا 1931:** وانسحابه من العصبة 1933.
2. **غزو إيطاليا الحبشة 1935:** وعقوبات اقتصادية رُفعت بطلب بريطانيا وفرنسا.
3. **إعادة تسليح ألمانيا:** وضم النمسا 1938 وتفكيك تشيكوسلوفاكيا.
4. **زحف ألمانيا على بولندا:** أول سبتمبر 1939.

الراجح: **يُرجَّح أن الحرب نتيجة طبيعية لإفرازات النظام الرأسمالي التوسعي** .

3 نشأة الأمم المتحدة:

1. **ميثاق الأطلنطي 1941:** بداية جهود المنتصرين وخاصة أمريكا.
2. **إعلان واشنطن:** أول يناير 1942.
3. **إعلان موسكو:** 30 أكتوبر 1943 بضرورة إنشاء هيئة عالمية على المساواة في السيادة.
4. **مشاورات دمبرتون أوكس 1944:** اتفقت على مكانة الكبرى كدول دائمة في مجلس الأمن.
5. **مشاورات يالتا:** ثم سان فرانسيسكو 25 أبريل 1945.

سان فرانسيسكو: انقسم المؤتمر بين الخمس الكبرى وبقية الدول وتركز الهجوم على العضوية والتصويت والعلاقة بالإقليمية والمسألة الاستعمارية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية.

الراجح: **يُرجَّح أن الصغرى فشلت في كلها** ؛ فالخلل في الاختصاص والتصويت لم يتزحزح، المادة 10 تمنح الجمعية كافة الصلاحيات والمادة 12 تكبلها لصالح مجلس الأمن، وفشلت في إخراج تعديل الميثاق وقبول الأعضاء واختيار الأمين العام وقضاة المحكمة من الفيتو، والمنظمات الإقليمية لم يسفر إلا عن الفصل الثامن الذي رجح العالمية، وغاية ما حصلت عليه حق الدفاع الشرعي المادة 51 وقد أسيء استخدامه بالضربات الاستباقية.

MIARA 01105405478

4 الأهداف:

المادة الأولى: حفظ السلم والأمن، وإنماء العلاقات الودية على أساس المساواة وتقرير المصير، وتحقيق التعاون الدولي، وجعل الهيئة مرجعاً للتنسيق.

١ حفظ السلم:

المثالية والعجز: يُرجَّح أن الإفراط في العبارات يكشف مثالية العجز القانوني الذي يجعل الظلم مشروعاً، ويرى سيرج سير أن تحقيق المثالية يؤدي لنتائج متعارضة، فأولاً حفظ السلم لا يتحقق بمعزل عن العدالة، فربط الميثاق بين السلم ومنع القوة بقطع النظر عن عدالة النزاع، فألح الوفد المصري على الربط بالعدل ولم ينجح فوُضعت العبارة في العجز، والفقرة 3/2 تهتم بالعدل الدولي لا القانون الدولي فأفرز ذلك فراغاً ينمو فيه العنف.

٢ المساواة وتقرير المصير:

الراجح: تظهر المثالية في التناقض بين المساواة ومنح الكبرى العضوية الدائمة والفيتو، ويُرجَّح أنه تقنين للقوة لا الحق ، والمساواة في الجمعية لا تعوض لأن قراراتها توصيات غير ملزمة.

٣ التعاون الدولي:

الراجح: نصت المادة 55 على الاستقرار والرفاهية وحقوق الإنسان، ويُرجَّح أنه أسوأ جوانب المثالية إذ حافظت الغربية على سيطرتها عبر التعاون مقابل حريات شكلية، والنظام الاقتصادي المعاصر تعميق للأنظمة الليبرالية وآلية لنقل الثروات واستعمار حقيقي.

٤ التنسيق:

الراجح: يُرجَّح أن المنظمة مرجع لتنسيق جهود الكبرى فقط بدليل مواقفها في غزو الكويت والعقوبات على ليبيا والعدوان على أفغانستان والعراق ولبنان.

MARA 01105405478

ثانيًا: المبادئ:

١ المساواة في السيادة:

المادة ٢/١: تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وهي المساواة القانونية في الحقوق المترتبة على السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي.

الاتجاه الأول: يرى المساواة المطلقة وعدم فرض التزام دون إرادة واعتنقه الميثاق في 2/7.

الاتجاه الثاني: يرى السيادة النسبية وأن القيود تقع على ممارستها لا عليها واستجاب له الميثاق بقيود لصالح المنظمة كسلطات مجلس الأمن وقيود لصالح الدولة كحظر التدخل.

لجنة سان فرانسيسكو: قررت اللجنة المتفرعة عن سان فرانسيسكو أنها تمتع كل دولة بالحقوق المترتبة على سيادتها وأن شخصية الدولة وسلامة إقليمها واستقلالها مصونة وأن سلامة هذه الحقوق رهن بتنفيذ التزاماتها بحسن نية.

المآخذ: أُخذ على الميثاق أن المساواة نظرية: تمييز الخمسة بمقاعد دائمة وفيتو، وعدم إمكان التعديل إلا بموافقتهم، وإلزام الباقين بقرارات الأغلبية.

الراجح: **يُرجَّح أن هذا إخلال جسيم بالمساواة** ، وأن التبرير بمسؤوليات الكبرى لم يعد مقبولاً بعد ظهور قوى كاليابان والهند وألمانيا.

٢ حسن النية:

المبدأ: مبدأ أساسي وضمانة للعلاقات الدولية، ورد في الديباجة والمادة 2/2 وتناولته اتفاقية فيينا 1969 وإعلان 1970 ووثيقة هلسنكي 1975.

الرأي المخالف: أعلن القضاة بادفان وفينارسكي واللورد ماكنير وريد في رأيهم المخالف لقضية شروط الانضمام 1948 أنه لا ينبغي نسيان الالتزام العام بالتصرف وفق حسن النية بقصد تحقيق الأهداف، والدولة مخالفة إذا تصرفت على عكس الموضوع والهدف، وحريتها ليست مطلقة.

MARA 01105405478

٣ التسوية السلمية:

المادة ٢/٣: من أقدم المناهج، والمادة 2/3 تلزم بها والفصل السادس خصص لها والمادة 33 عددت الوسائل: المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية والوكالات الإقليمية؛ والوسائل سياسية أكثر مرونة وسرعة لكن حلها توفيقي، وقضائية حلها ملزم.

التفرقة: يفرق الميثاق بين المنازعات القانونية تختص بها المحكمة والسياسية تناسبها الوسائل السياسية، وقد اختلف الفقه في معيار التفرقة على ثلاثة مذاهب: القانونية ما يمكن تسويتها بنصوص القانون، والقانونية قليلة الأهمية، والقانونية على وجود حقوق دون طلب تعديل القانون، ولم يُسند التقسيم إلى دليل صريح.

٤ حظر استخدام القوة:

المادة ٢/٤: يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة؛ وقد أكدت محكمة العدل في نيكاراغوا 1986 أن تحريم الحرب كقاعدة عرفية كلية لم ينشأ إلا بعد 1945 بفضل المادة 2/4، وتأكد في إعلان 1970 وتعريف العدوان 1974.

أمثلة القوة المحرمة: الغزو والاحتلال والضم وحصار الموانئ ومهاجمة السفن والطائرات المدنية واستعمال القوة بواسطة قوات مرابطة خلافاً للشروط.

مدلول القوة: ثار خلاف: فريق قصره على المسلحة، وفريق شمل الضغوط السياسية والاقتصادية والأيديولوجية ويسانده إعلان 1970 وميثاق 1974 البند 32.

الراجح: **يُرجَّح تأييد الأخير** في شمول الضغوط السياسية والاقتصادية والأيديولوجية.

٥ الاستثناءات:

الدفاع الشرعي: المادة 51 بشروط اعتداء مسلح فعلي ومؤقت حتى تدابير المجلس وخضوع لرقابته وتناسب الأفعال، والراجح أن الدفاع لا يمارس وقائياً لمجرد الخطر وقد استندت إسرائيل لذلك في تدمير مفاعل العراق 1981 وأُدينت عالمياً، وأنه لا وجود له في العدوان الاقتصادي أو المذهبي لإمكان عرضه على المنظمات وانتفاء الاستعجال.

التدابير العسكرية: لمجلس الأمن وفق المادة 42.

٦ التعاون مع الأمم المتحدة:

المادة ٢/٥: تقديم كل عون وامتناع عن مساعدة دولة تتخذ المنظمة إزاءها عملاً منعاً أو قمعاً، والالتزام شقان: إيجابي بتقديم المساعدات ومنها القوات وفق المادة 43 وسلبي بالامتناع؛ ومن تطبيقاته تحرير الكويت 1990 بعد رفض العراق القرار 678، والقرار 748 بفرض حظر على ليبيا، والعقوبات على صربيا والجبل الأسود 1992–1995.

التزام غير الأعضاء: المادة 2/6 تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة السلم والأمن، ويستند لطبيعة الميثاق الدستورية وعدم تجزؤ الأمن؛ ومن تطبيقاته العقوبات على العراق 1990–1995 والتزمت بها دول لم تكن أعضاء بعد تفكك السوفيت.

٧ عدم التدخل:

المادة ٢/٧: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

الجذور والتطور: له جذور في المادة 15/8 من عهد العصبة، وكان في مقترحات دمبرتون ضمن الفصل السادس ثم نُقل في سان فرانسيسكو للفصل الأول ليكون مبدأً عاماً؛ والفارق أن العهد قاصر على مجلس العصبة والميثاق يسري على كل الأجهزة، والعهد قال اختصاص مطلق والميثاق قال السلطان الداخلي، ولم يشر الميثاق للقانون الدولي كمعيار فأثار مشاكل.

الاتجاه الأول: يرى الدولة هي التي تفصل.

الاتجاه الثاني (جورج سل): يرى أن اعتراض الدولة دفع يتقدم به لجهاز المنظمة له أن يقبله أو يرفضه، ولا يحول دون المناقشة والتحقيق بل دون التوصيات والقرارات، ويرون حسمه بجهاز قضائي كمحكمة العدل.

المسائل الداخلية بلا خلاف: النظام الدستوري والخدمة العسكرية والجنسية ومعاملة الأجانب إلا إذا تناولتها معاهدات، وقد قررت محكمة العدل الدائمة في رأيها 1923 بشأن

MAPA 01105405478

مراسيم الجنسية في تونس والمغرب أنه إذا ارتبطت الدولة بالتزامات اتفاقية بشأن الجنسية خرجت من المسائل الداخلية.

الراجح: **المبدأ ليس مطلقاً فالفصل السابع استثناء، ويُرجَّح أن التقدير يخضع لاعتبارات سياسية لا قانونية** .

ثالثًا: العضوية في الأمم المتحدة:

الطبيعة: العضوية اختيارية وقد تنتهي بإرادة الدولة أو كجزاء، والمواد 3 إلى 6 نظمت الانضمام والوقف والفصل، ولم يرد نص صريح على الانسحاب؛ والتقسيم إلى أصلية وبالانضمام شكلي لا يترتب عليه نتائج.

١ العضوية الأصلية والانضمام:

الأصلية: المادة 3 تشترط الاشتراك في مؤتمر سان فرانسيسكو أو توقيع تصريح الأمم المتحدة أول يناير 1942 والتوقيع على الميثاق والتصديق.

الانضمام: المادة 4 تشترط أن تكون الدولة محبة للسلام وتأخذ نفسها بالالتزامات وترى الهيئة قدرتها ورغبتها، ويتم القبول بقرار الجمعية بناءً على توصية المجلس.

٢ الشروط الموضوعية والشكلية:

الشروط الموضوعية: أن تكون دولة، وقد فسرت الأمم المتحدة الدولة تفسيراً واسعاً فقبلت منغوليا وسيلان وشرق الأردن، ولم تقبل حكومة في المنفى، والقبول لا يعني الاعتراف الضمني كما في إسرائيل التي لم يؤثر انضمامها على رفض العرب الاعتراف بها؛ ومحبة للسلام وهو شرط سياسي بلا معايير؛ والتعهد بتنفيذ الالتزامات دون تحفظات؛ والقدرة على التنفيذ ولذلك لم تكن تقبل الدول البالغة الصغر قبل 1990 ثم قبلتها، وقد يرجع عدم القدرة لتعارض الوضع القانوني كما في حياد سويسرا الدائم.

1. **طلب للأمين العام:** يعرضه على المجلس فيحيله رئيسه إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.
2. **توصية المجلس:** ثم قرار الجمعية.

الإجراءات: وقبول الأعضاء من المسائل الموضوعية: توصية المجلس بموافقة تسعة بينهم الدائمون ثم قرار الجمعية بثلثي الحاضرين المشتركين وفق المادة 18/2؛ وتوصية المجلس غير نهائية فللجمعية التقدير النهائي.

فتوى محكمة العدل: أحالت الجمعية إلى محكمة العدل في نوفمبر 1949 وأجابت في 3 مارس 1950 بأن موافقة المجلس شرط، وأن القول بأن للجمعية القبول رغم عدم التوصية مؤداه حرمان المجلس من سلطة مهمة؛ وقد رُفض قبول فيتنام رغم موافقة ثلثي الجمعية 1976 لعدم توصية المجلس، وسكوت إحدى الخمس عن التصويت دون اعتراض صريح يجعل الطلب مقبولاً بتوافر تسعة.

٣ وقف العضوية والفصل والانسحاب:

وقف العضوية: المادة 5 تجيز للجمعية وقف أي عضو اتخذ المجلس حياله عملاً منعاً أو قمعاً عن مباشرة الحقوق والمزايا بناءً على توصية المجلس، وللمجلس ردها؛ والوقف حق أصيل للمجلس في مسألة موضوعية بتسعة بينهم الدائمون ثم قرار الجمعية بالثلثين، ولا يوقع إلا إذا أتت الدولة أفعالاً تستوجب قمعاً وفق الفصل السابع، ويترتب عليه حرمان من الحقوق مع بقاء الالتزامات ويستحيل على دولة دائمة، ولم يتخذ وقف منذ التأسيس واستبدلت الجمعية به رفض أوراق الاعتماد وطبق على جنوب إفريقيا 1970–1994.

الفصل: المادة 6 تجيز للجمعية الفصل بناءً على توصية المجلس إذا أمعن العضو في انتهاك المبادئ، ويشترط الإمعان والإصرار وأن تكون المخالفات أشد جسامة من الموجبة للإيقاف، ويستحيل على الدائمة، والقرار ضد الدولة لا الحكومة ويترتب عليه الحرمان الكامل مع بقاء التزام الدولة وفق المادة 2/6.

1. **حق الانسحاب:** تأسيساً على السيادة.
2. **عدم الحق:** لأن الميثاق جماعي غير محدود الأجل لا يجوز فسخه بالإرادة المنفردة.
3. **الأصل عدم الجواز:** والاستثناء الإباحة عند عجز المنظمة عن حفظ السلم أو خروجها على مبادئ القانون والعدالة أو تعديل لم توافق عليه ويغير حقوقها.
4. **الحق وقتما تشاء:** لأن التنظيم تعاون اختياري.

التطبيق العملي: لم تعرف الأمم المتحدة سوى إندونيسيا التي أعلنت الانسحاب 20 يناير 1965 ثم عادت 28 سبتمبر 1966 واعتبرت فترة انقطاعها مقاطعة وسددت التزاماتها.

رابعًا: أجهزة الأمم المتحدة:

1 الجمعية العامة:

الأجهزة الرئيسة ستة: وفق المادة 7/1: الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل والأمانة العامة.

التشكيل: المادة 9 جميع الأعضاء ولا أكثر من خمسة مندوبين لكل عضو، وتوافي الدول الأمين العام بأوراق الاعتماد قبل الدورة بأسبوع وتفحصها لجنة وثائق الاعتماد وهي وحدها التي تبت في شرعية التمثيل عند الشك.

1. **اللجنة السياسية والأمنية:** ومن أهمها تنظيم التسليح.
2. **اللجنة السياسية الخاصة:**
3. **اللجنة الاقتصادية والمالية:**
4. **اللجنة الثقافية والاجتماعية والإنسانية:**
5. **لجنة الوصاية:**
6. **لجنة الشؤون الإدارية والميزانية:**
1. **اللجنة القانونية:**

اللجان الإجرائية والدائمة: لجنتان إجرائيتان: العامة (مكتب الجمعية) وتختص بإقرار جدول الأعمال وصياغة القرارات وأوراق الاعتماد، وأوراق الاعتماد؛ ولجنتان دائمستان من الخبراء: الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (21 عضواً لثلاث سنوات) والاشتراكات (18 عضواً لثلاث سنوات) وتختص بتطبيق المادة 19.

السلطات: المادة 10 تجيز مناقشة أية مسألة في نطاق الميثاق أو متصلة بسلطات فرع ولها فيما عدا المادة 12 أن توصي؛ والمادة 11/1 تجيز النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم بما فيه نزع السلاح؛ والمادة 11/2 تجيز مناقشة أية مسألة تتصل بحفظ السلم مع قيدين: عدم التوصية في نزاع يباشر المجلس اختصاصه إلا بطلبه، وإحالة المسائل التي يلزم فيها

عمل للمجلس؛ والمادة 14 تجيز التوصية بتدابير التسوية السلمية، وقد قيل إن القيدين لتفادي ازدواج الاختصاص لكنهما يجعلان سلطة الجمعية مغلولة خاصة مع الفيتو.

قرار الاتحاد من أجل السلم:

الإصدار والمضمون: أصدرته الجمعية 3 نوفمبر 1950 باقتراح أتشيسون بسبب عجز المجلس في كوريا بالفيتو السوفيتي، وينص على أنه إذا أخفق المجلس بسبب عدم إجماع الدائمين في حالات التهديد أو الإخلال أو العدوان تبحث الجمعية فوراً لإصدار التوصيات اللازمة للتدابير الجماعية بما فيها استخدام القوات المسلحة، وأوصى الدول بالاحتفاظ بقوات مدربة وأنشأ لجنة الإجراءات الجماعية ولجنة مراقبة السلم.

الطبيعة القانونية: وقد وصف القرار ما تصدره الجمعية بأنه توصيات لكنه خولها سلطات يقصرها الفصل السابع على المجلس؛ وقد قررت محكمة العدل أن سلطة المجلس في القمع ليست جامعة مانعة فلا تمنع الجمعية من التوصيات وفق المادتين 10 و14، وأن قيود المادة 11/2 لا تسري إلا في حالات القمع.

التعاون والتصويت:

التعاون: المادة 13/1 تنظم الدراسات والتوصيات في التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فالجمعية صاحبة الاختصاص الأصيل والمجلس الاقتصادي يمارس نيابة عنها وتحت إشرافها؛ والرقابة وفق المواد 15 و17.

التصويت: المادة 18/1 صوت واحد لكل عضو، والفقرة 2 الثلثان للمسائل الهامة كتوصيات حفظ السلم وانتخاب غير الدائمين وقبول الأعضاء والوقف والفصل والميزانية وتعديل المادة 108 أو دعوة مؤتمر إعادة النظر، والفقرة 3 الأغلبية المطلقة لغيرها؛ والتصويت علني إلا في انتخاب الدول أو الأفراد فيكون سرياً.

٢ مجلس الأمن:

التشكيل: المادة 23 بعد تعديلها 15 عضواً، الصين وفرنسا والسوفيت وبريطانيا وأمريكا دائمون، وتنتخب الجمعية عشرة لمدة سنتين مع مراعاة المساهمة في حفظ السلم والتوزيع الجغرافي العادل؛ وقد كرس الفوارق بحسب القوة والدور في الحرب، ويُرجَّح أن التبرير بقوتها ومسؤولياتها مردود لتغير الأوضاع ولأن التمييز مخالف للمساواة في المادة 1/2، والتشكيل

عقبة لأن الأداء يتوقف على التوازن والوفاق بين الخمس ولا يمكن علاجه إلا بتعديل المادتين 107 و108 وهو يتطلب موافقة الخمس.

السلطات: المادة 24 تعهد له بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم ويعمل نائباً عن الأعضاء، والمادة 25 تلزم بقبول قراراته وتنفيذها، وقد أكدت محكمة العدل في فتواها 21 يونيو 1971 بشأن ناميبيا أن المجلس صاحب المسؤولية الأولى.

التسوية السلمية (الفصل السادس):

التدخل التلقائي: بدعوة الأطراف للوسائل وفق المادة 33، ودور المجلس يقتصر على الدعوة لا تحديد وسيلة، إلا أنه تجاوز في الأزمة الإندونيسية 1947 حين أوصى بالتحكيم، وقد أكد دي أريتشاجا أن الصياغة تعطي المجلس الحرية في التوصية أو الامتناع.

التوصية بما يراه: وفق المادة 36 إذا رفض الأطراف أو تأخروا وعليه أن يأخذ في اعتباره عرض المنازعات القانونية على المحكمة وفق 36/3، وتكييف طبيعة النزاع من المسائل التقديرية وفق المادة 34؛ والتدخل بناء على دعوة الأطراف وفق المادة 37 بشروط إخفاق الطرفين وتعريض السلم للخطر والإحالة الطوعية، وله وفق المادة 38 إذا طلب جميع المتنازعين تقديم توصياته، وفي كل الحالات توصياته غير ملزمة.

حفظ السلم (الفصل السابع):

المادة ٣٩: تقرر أن المجلس يقرر وقوع تهديد للسلم أو إخلال أو عدوان ويقدم توصياته أو يقرر التدابير وفق المادتين 41 و42، وهو صاحب الاختصاص في التكييف؛ واختلف الفقه في القيمة القانونية للتوصية والراجح أنها ملزمة، وقد أكدت محكمة العدل في رأيها مارس 1950 بشأن أهلية الجمعية في القبول أن توصية المجلس ملزمة؛ والسلم المعني دولي فلا يتدخل في نزاع داخلي لا يهدد السلم الدولي؛ وقد تبنت الجمعية تعريف العدوان بالقرار 3314 لسنة 1974 بأنه استخدام القوة المسلحة ضد السيادة ووحدة الإقليم أو الاستقلال السياسي أو أي عمل منافٍ للميثاق، وهو إرشادي.

1. **التدابير المؤقتة:** المادة 40 تجيز دعوة المتنازعين إلى ما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة لا تخل بحقوقهم ومراكزهم وعلى المجلس حساب عدم أخذهم بها، وهي لا تحسم الخلاف كوقف إطلاق النار وفصل القوات.

2 **تدابير المنع:** المادة 41 تجيز التدابير التي لا تطلب استخدام القوة كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات والعلاقات الدبلوماسية، وهي غير حصرية بعبارة ويجوز أن يكون من بينها، ولا يعني ورود الأمثلة وجوب استنفادها قبل القمع.

3 **أعمال القمع:** المادة 42 تجيز إذا لم تفِ المادة 41 بالغرض اتخاذ القوات الجوية والبحرية والبرية ما يلزم، والمادة 43 تلزم بوضع قوات ومساعدات وتسهيلات تحت تصرف المجلس باتفاق خاص يحدد العدد والأنواع والاستعداد والأماكن.

٢ التصويت في مجلس الأمن:

المادة ٢٧: صوت واحد لكل عضو، والإجرائية بتسعة، وغيرها بتسعة بينهم الدائمون متفقة، وفي قرارات الفصل السادس والفقرة 52/3 يمتنع طرف النزاع؛ فالفيتو امتياز استثنائي للدائمة، ويجب الأغلبية الموصوفة أي موافقة جميع الدائمين في الموضوعية فضلاً عن أربعة غير دائمين لتكتمل تسعة من 15، وتحديد طبيعة المسألة إجرائية أو موضوعية خلافي؛ وقد أصدرت الكبرى في سان فرانسيسكو تصريحاً عدّت فيه المواد من 28 إلى 32 إجرائية، وهو ليس حصراً؛ والتكييف من الموضوعية التي تتطلب تسعة بينهم الخمسة، وقد يُستخدم الفيتو المزدوج مرة عند التكييف ومرة عند التصويت.

الراجح: **يُرجَّح أن نظام التصويت من أكبر المعوقات أمام التعايش السلمي وأن الفيتو يحطم الإرادة الدولية** ، وقد دفع للمناداة بإصلاح المجلس.

٣ المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

الاختصاص: المادة 55 تنص على العمل لتهيئة الاستقرار والرفاهية وتحقيق مستوى أعلى للمعيشة والاستخدام والتقدم وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي وإشاعة احترام حقوق الإنسان بلا تمييز، والمادة 60 تجعله تحت إشراف الجمعية فعلاقته بها تبعية وخضوع.

التشكيل: 54 عضواً تختارهم الجمعية بالانتخاب الجزئي السنوي لثلاث سنوات بلا عضوية دائمة، ويراعى تمثيل المصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية.

السلطات: وفق المواد 62 إلى 66 إعداد الدراسات والتقارير وإعداد مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعية والدعوة لمؤتمرات دولية وتقديم الاستشارات والربط والتنسيق بين الوكالات المتخصصة باتفاقات الوصل؛ والقرارات غير ملزمة بالأغلبية البسيطة.

MENARA 01105405478

٤ مجلس الوصاية:

الأهداف: وفق المادة 76 ترقية أهالي الأقاليم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسب الظروف ورغبات الشعوب وكفالة المساواة في المعاملة.

الأقاليم: وفق المادة 77 المشمولة بالانتداب والمقتطعة من دول الأعداء والتي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة؛ والتشكيل وفق 86/1 يضم من يتولون الإدارة والدائمين بمجلس الأمن الذين لا يتولون والعدد اللازم من الآخرين لكفالة تساوي الفريقين؛ ولم يعد باقٍ تحت الوصاية أقاليم فصار في ذمة التاريخ.

٥ محكمة العدل الدولية:

الاختصاص والتشكيل: الأداة القضائية الرئيسة، تختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، ونظامها الأساسي ملحق بالميثاق، ومقرها لاهاي؛ وجميع الأعضاء أطراف في النظام بحكم العضوية ويجوز لغير الأعضاء الانضمام بشروط تحددها الجمعية بتوصية المجلس.

القضاة: 15 قاضياً من ذوي الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلادهم على مؤهلات أرفع المناصب القضائية أو المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي العام بغض النظر عن الجنسية، ولا أكثر من قاض من رعايا دولة واحدة، وينبغي أن يكون التأليف كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسة؛ والانتخاب يشترك فيه المجلس والجمعية من قائمة يعدها الأمين العام، ومن ينال الأغلبية المطلقة فيهما منتخب؛ والمدة تسع سنوات ويجوز إعادة الانتخاب، ويكون التشكيل صحيحاً بتسعة.

واجبات القضاة: الاستقلال التام وعدم تولي مناصب سياسية أو إدارية أو مهن حرة، والحصانات، وعدم العزل إلا بإجماع الآراء إذا أصبح غير مستوفٍ للشروط.

القاضي المؤقت: يحق للقضاة من جنسية طرف الجلوس، وإذا لم يكن قضاة من جنسية أي طرف جاز اختيار قاضيين مؤقتين، وهذا يهدف للتوازن لكنه معيب لأنه يدل على عدم الثقة في القضاة.

الاختصاص القضائي: المادة 34/1 الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافاً، فلا يحق للمنظمات أو الأفراد وإن جاز للمنظمات طلب الرأي الاستشاري، والأطراف ثلاث فئات:

أعضاء الأمم المتحدة وفق 93/1، وغير الأعضاء المنضمين للنظام بشروط الجمعية بتوصية المجلس وفق 93/2، والدول التي ترغب في المثول في منازعة خاصة وفق المادة 35/2 من النظام التي تحيل للمجلس تحديد الشروط.

الاختصاص الإفتائي: تمارسه إذا طلبت الجمعية أو المجلس أو جهاز آخر أو وكالة متخصصة مرتبطة بشرط إذن الجمعية، ويجب أن يكون الرأي منصباً على مسألة قانونية داخلة في نطاق عمل من يطلبها وفق 96/2، وليست ملزمة بإصداره بل لها الرخصة في الامتناع، والآراء لا تتمتع بقوة إلزامية لكن لها قيمة كبيرة.

أساس اللجوء: لا ولاية إجبارية إلا بموافقة، فاللجوء الاختياري يقوم على موافقة الأطراف وفق 36/1 ولا صيغة محددة للموافقة، وقد اعتبرت المحكمة في كورفو أن خطاب نائب وزير خارجية ألبانيا إلى المسجل تعبير كافٍ ويمكن ضمنياً؛ والولاية الجبرية وفق 36/2 بإعلان قبول الاختصاص الإلزامي مسبقاً ويشمل تفسير معاهدة وأية مسألة من القانون الدولي وتحقيق واقعة ونوع التعويض ومداه؛ والاختصاص العرضي الاعتراض الأولي وطلب التدخل وفق 63 وطلب التدابير المؤقتة وفق 41.

القانون المطبق: المادة 38: الاتفاقات الدولية والعادات ومبادئ القانون العامة وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين كمصدر احتياطي، ولها الفصل وفق مبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف.

٦ الأمانة العامة:

التكوين والاختصاص: جهاز إداري وفني دائم يتكون من موظفين دوليين يختارون لكفاءتهم؛ والأمين العام الموظف الإداري الأكبر، والمادة 97 تعينه الجمعية بتوصية من المجلس، وقرار المجلس بأغلبية تسعة بينهم الخمسة وقرار الجمعية بالأغلبية المطلقة، وجرى العمل على اختياره من الشخصيات السياسية الهامة في الدول الصغرى لضمان عدم تحيزه للكبرى.

اختصاصاته: الإدارية تعيين الموظفين وإعداد جدول الأعمال والميزانية وتسجيل المعاهدات وتمثيل المنظمة، والسياسية تنبيه المجلس إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم وتكليفه بمهام سياسية والوساطة.

الموظفون: يعينهم الأمين العام ويشرف عليهم وفق لائحة مستخدمي الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية 20 فبراير 1952، وواجباتهم الولاء للمنظمة وحدها والحيدة الكاملة وإطاعة الرؤساء وفق المادة 11 من اللائحة؛ وتحدد عقود العمل الحقوق، والحماية الوظيفية الإدارية بالتظلم أو القضائية بالمحكمة الإدارية لموظفي الأمم المتحدة، ويتمتعون بحصانات وفق اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية 13 فبراير 1946.

الوكالات المتخصصة:

١ المفهوم والعناصر

٢ منظمة العمل واليونسكو

٣ البنك والصندوق والتجارة

٤ الطاقة الذرية والطيران المدني

أولاً: المفهوم والعناصر:

التعريف: الوكالة المتخصصة منظمة دولية عالمية مخصصة أبرمت اتفاق وصل مع الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فكل وكالة متخصصة منظمة متخصصة وليس العكس.

عناصرها: الإسهام الحكومي بإنشاء باتفاق دولي وعضوية للدول مع استثناءات كمنظمة العمل الدولية، والقيام بمسؤوليات دولية واسعة في مجالات محددة غير سياسية، والوصل باتفاقات تُعرض على الجمعية العامة للموافقة بهدف الإشراف والتنسيق.

الشخصية القانونية: تتمتع بشخصية قانونية دولية لا تتوقف على اعتراف الفقه أو النص بل أصبحت مبدأً عاماً أقرته اتفاقيات المزايا والحصانات وأكده القضاء الدولي، وهذا يميزها عن الأجهزة الفرعية التي تنشئها الجمعية كصندوق الطفولة ووكالة الغوث لأنها أُنشئت بقرار لا باتفاقات بين الحكومات، ولها كيان وشخصية مستقلة ولا ينتقص من ذلك التعاون.

1. **مسؤولية كل منظمة:** في مجال نشاطها.
2. **تبادل التمثيل:** بنظام المراقبين دون تصويت.
3. **حصول المجلس على تقارير:** منتظمة.

4 **التزام الوكالات:** بمساعدة مجلس الأمن في تنفيذ الجزاءات تطبيقاً للفصل السابع.

5 **حق طلب الفتوى:** بإذن الجمعية من محكمة العدل.

ثانيًا: منظمة العمل واليونسكو:

1 منظمة العمل الدولية:

النشأة: أقر مؤتمر فرساي دستورها 11 أبريل 1919 وأُدمج في معاهدة فرساي، وظلت مستقلة عن العصبة، وفي مؤتمر مونتريال 1946 فُصل الباب الثالث عشر وأُطلق عليه ميثاق المنظمة، وأصبحت أول وكالة متخصصة 1946 ومقرها جنيف.

الأهداف: أكد مؤتمر فيلادلفيا 1944 تشغيل الأيدي العاملة بأجور تكفل المعيشة وتوسيع الضمان الاجتماعي والعناية الطبية وحماية العمال وتكافؤ الفرص، وأكد إعلان فيلادلفيا أن العمل ليس سلعة وكفالة حرية تكوين الجمعيات.

العضوية: الأعضاء الأصليون حتى أول نوفمبر 1945 وأعضاء الأمم المتحدة بإخطار المدير العام والدول الأخرى بقبول المؤتمر بأغلبية الثلثين؛ وتجيز المادة 5/1 الانسحاب في أي وقت ولا ينفذ إلا بعد عامين، ويمنح الدستور المؤتمر حق الطرد بأغلبية ثلثي المندوبين بينهم ثلثا مندوبي الحكومات.

الأجهزة: المؤتمر العام السلطة العليا بأربعة مندوبين لكل دولة اثنان للحكومة وواحد لأصحاب الأعمال وواحد للعمال يُختاران بالاتفاق مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلًا، ويجتمع سنوياً، ويختص بانتخاب مجلس الإدارة وإقرار الميزانية والاقتراع على المشروعات بأغلبية الثلثين، وقراراته لا تلزم داخل الدول إلا إذا حُولت لقوانين؛ ومجلس الإدارة الجهاز التنفيذي و56 عضواً نصف للحكومات وربع لأصحاب الأعمال وربع للعمال لثلاث سنوات؛ ومكتب العمل الدولي الجهاز الإداري برئاسة مدير عام.

2 اليونسكو:

النشأة: أُنشئت بمؤتمر لندن نوفمبر 1945 وأصبح الميثاق نافذاً 4 نوفمبر 1946، ومقرها باريس، ووُصلت بالأمم المتحدة 1946.

MIARA 01105405478

الأهداف والمهام: الإسهام في السلم بتنشيط التعاون الثقافي والتعليمي لتحقيق احترام العدل وحكم القانون وحقوق الإنسان دون تمييز، ومهامها نشر التعليم ومكافحة الأمية وتعميم العلوم وصون التراث العالمي والمساعدة الفنية.

العضوية: عضو الأمم المتحدة يصبح بطلبها، وغير العضو يلزمه توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم المجلس التنفيذي ثم موافقة المؤتمر بأغلبية الثلثين، ويجوز منح العضوية المنتسبة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والانسحاب بإخطار لا يسري إلا من 31 ديسمبر من السنة التالية، وللأمم المتحدة طلب وقف أو طرد العضو.

الأجهزة: المؤتمر العام ذو الاختصاص العام ودورته كل عامين، والمجلس التنفيذي 58 عضواً لأربع سنوات، والأمانة العامة برئاسة مدير عام لست سنوات.

ثالثًا: البنك والصندوق والتجارة:

1 البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

النشأة: اتفاقيات بريتون وذر 22 يوليو 1944 النافذة 27 ديسمبر 1945، ووُصل بالأمم المتحدة 1947، ومقره واشنطن.

الأهداف والقروض: المعاونة في التعمير والتنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالضمانات الائتمانية وتحقيق النمو المتوازن للتجارة والمساعدات الفنية، ويمنح القروض للدول الأعضاء أو الأقاليم التابعة أو المؤسسات الخاصة بشرط ضمان الحكومة، ولا تمنح إلا لأغراض إنتاجية ومرتبطة بمشروعات محددة ويتأكد من أن الأوضاع السياسية تسمح بها.

العضوية: لأعضاء صندوق النقد، والوقف بأغلبية عدد المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات ويفقد العضو نهائياً بعد عام ما لم تقرر الأغلبية إعادته، وفقدان عضوية الصندوق يزيل عضوية البنك إلا إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات بقاءها.

الأجهزة: مجلس المحافظين والمديرون التنفيذيون والرئيس.

2 صندوق النقد الدولي:

النشأة: اتفاقية بريتون وذر النافذة 27 ديسمبر 1945، ومقره واشنطن، ووُصل 1947.

ANARA 01105405478

الأهداف والوظائف: التعاون النقدي وتيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة بإلغاء القيود على العملات وتحقيق الثبات في أسعار الصرف وإنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات؛ ووظائفه إمداد الدول بالعملات الأجنبية وتصحيح اختلال موازين المدفوعات وعلاج أزمة الديون بالإقراض وإعادة الجدولة.

الأجهزة: مجلس المحافظين وله كل الاختصاصات ويفوض المديرين إلا ما نص الدستور على الاحتفاظ به له، والمديرون التنفيذيون في انعقاد دائم، والمدير الإداري ينتخبه المديرون دون حق تصويت.

3 منظمة التجارة العالمية:

النشأة: لم يُصدق على مشروع هافانا فوُضع الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) كمعاهدة متعددة الأطراف وليس وكالة متخصصة ونُفذ من أول يناير 1948؛ ومبادئه عدم التمييز ما عدا الدول الأولى بالرعاية وعدم حماية الصناعة إلا بالتعريفة وتخفيف التعريفة بمفاوضات متعددة الأطراف والاعتراف بمشكلات الدول النامية.

دورة أورجواي 1986: هدفت لتخفيض التعريفات وإعادة الملبوسات والزراعة إلى الجات وفرض الانضباط على الملكية الفكرية ووضع إطار للتجارة في الخدمات، وترتب عليها قيام منظمة التجارة العالمية لتحل محل أمانة الجات، ومهمتها مراقبة وتحرير التجارة ولها صلاحية تسوية المنازعات؛ ونظام حل المنازعات يقوم على الإجماع السلبي: الحكم نافذ ما لم يتفق الأطراف على رفضه.

رابعًا: الطاقة الذرية والطيران المدني:

1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

النشأة: الاتفاقية المنشئة نافذة 28 يوليو 1957 بعد تصديق 18 دولة، وُصلت بالجمعية العامة في العام نفسه.

الأهداف: تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة السلم والصحة والرخاء وتشجيع تبادل المعلومات وضمان عدم استخدام أي معونة في الأغراض الحربية والتعاون في وضع القواعد الوقائية والامتناع عن إخضاع مساعداتها لأي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري.

MUARA 01105405478

الأجهزة: المؤتمر العام (صوت واحد لكل دولة والأغلبية العادية عدا المالية وتعديل النظام ووقف عضو فيشترط الثلثان)، ومجلس المحافظين 35 عضواً، والمدير العام لأربع سنوات.

2 منظمة الطيران المدني الدولية:

النشأة: اتفاقية شيكاغو 1944 المتضمنة المواد 43–66، وباشرت نشاطها 4 إبريل 1947، وأصبحت وكالة متخصصة 1947، ومقرها مونتريال.

الأهداف: المادة 44 تحقيق تقدم منظم وسليم للطيران المدني وتشجيع فن بناء الطائرات ومواجهة حاجة السكان إلى نقل مأمون ومنتظم واقتصادي وتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الدول ومبدأ تكافؤ الفرص.

الأجهزة: الجمعية العامة (صوت واحد لكل دولة والأغلبية للحاضرين المشتركين)، والمجلس 33 دولة لثلاث سنوات وهو جهاز تنفيذي يضع معايير الملاحة ويقوم بدور قضائي ملزم في المنازعات، والأمانة العامة.

المنظمات الإقليمية:

1. الطبيعة القانونية
2. جامعة الدول العربية
3. الاتحاد الإفريقي والأوروبي
4. التنظيم الدولي الإسلامي

أولاً: الطبيعة القانونية:

التعريف: تقتصر على دول متجاورة تجمعها روابط سياسية أو تاريخية أو دينية أو لغوية أو اقتصادية، وقد تكون عامة أو متخصصة؛ وهي هيئة دائمة تنشئها دول تجمعها روابط مشتركة للتعاون الاختياري في مجال محدد في إطار مبادئ الأمم المتحدة.

الاتجاه المؤيد: يرى أنها لا تتعارض مع الأمن العالمي لأنها تعبر عن تضامن ومصالح مشتركة وتكمل نشاط الأمم المتحدة.

الاتجاه المعارض: عارضها خشية التكتلات والحروب دون سند.

الراجح: **يُرجَّح دورها المهم** وقد اعترف الميثاق بشرعيتها في الفصل الثامن، ومن سنداته المادة 52/1 والمادة 103.

عناصرها: وفق 52/1: التجاور الجغرافي، فلا تعد الأحلاف كالناتو إقليمية لتعدد مناطقها وقيامها على أسس أيديولوجية، وممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام، وملاءمة العمل الإقليمي بأجهزة دائمة واختصاصات محددة، والتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة تطبيقاً للمادة 103.

ثانيًا: جامعة الدول العربية:

١ النشأة والأهداف والمبادئ:

النشأة: بدأ التفكير 1941 إثر تصريح أنطوني إيدن، ويرجع اهتمام بريطانيا لكسب ود العرب في الحرب والسيطرة عليهم بسياسة اجمع واحكم وقطع الطريق على ألمانيا؛ وانتهت المقابلات إلى لجنة تحضيرية بالإسكندرية 1944، واتجاهات الوحدة ثلاثة: وحدة فورية بدولة مركزية، ودولة اتحادية ببرلمان، وتنظيم للتنسيق فقط، واختيرت أضعف الصور؛ وانتهت الأعمال ببروتوكول الإسكندرية 7 أكتوبر 1944، ووقع الجميع الميثاق 22 مارس 1945 ونفذ 7 مايو 1945 وفق المادة 20.

الأهداف: الصريحة توثيق الصلات السياسية وتنسيق الخطط لحماية الاستقلال والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والنظر في شئون البلاد العربية، والضمنية أهمها التحرير والوحدة.

المبادئ: المساواة في السيادة وعدم التدخل وحظر القوة بين الأعضاء وحل المنازعات سلمياً.

٢ العضوية والأجهزة:

العضوية: الأصلية للدول التي وقعت وصدقت، وبالانضمام لأي دولة عربية ترغب بشرط أن تكون عربية مستقلة وأن يعلن التزامها بالميثاق بلا قيد ويوافق المجلس.

مجلس الجامعة: الهيئة العليا وله وفق المادة الثالثة اختصاص عام باتخاذ الإجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة لتحقيق الأهداف، ويجتمع مرتين سنوياً ويشترط حضور الأغلبية

وصوت واحد لكل دولة، والقرارات بالإجماع كقاعدة لتكون نافذة وملزمة.

الأمانة العامة واللجان: من الأمين العام والأمناء المساعدين والموظفين، يعين الأمين العام بقرار المجلس بأغلبية الثلثين لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ واللجان الفنية نصت المادة الرابعة على لجنة خاصة لكل من شئون المادة الثانية.

ثالثًا: الاتحاد الإفريقي:

النشأة: قامت منظمة الوحدة الإفريقية 25 مايو 1963، حققت استقلال خمسين دولة لكنها واجهت منازعات حدود وحروباً أهلية ومشاكل تنمية؛ ولجنة مراجعة الميثاق 1979 دون تعديلات جوهرية، وتعديل بإعلان القاهرة الذي أنشأ آلية منع وإدارة وفض المنازعات، ومعاهدة أبوجا 1991 النافذة مايو 1994 وتشترط جماعة اقتصادية عبر التكامل.

1. **قمة الجزائر:** قبلت دعوة معمر القذافي لقمة سرت سبتمبر 1999.
2. **إعلان سرت:** 9 سبتمبر 1999.
3. **المرسوم التأسيسي:** نفذ 26 مايو 2001.
4. **التاريخ الرسمي:** 9 يوليو 2002 بديربان، ويحل محل ميثاق الوحدة الذي يبقى نافذاً لفترة انتقالية، وله أولوية على ما يتعارض مع معاهدة الجماعة الاقتصادية، ومقره أديس أبابا.

الأهداف: وفق المرسوم أوسع من أهداف الوحدة: الاتحاد والتضامن، والدفاع عن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية، والتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وترقية المواقف الإفريقية، والسلام والأمن، والمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، وقد اتجه إعلان واجادوجو 1998 للأنظمة الديمقراطية بإشراك المجتمع المدني.

1. **مؤتمر الاتحاد:** قمة الرؤساء، توافق أو الثلثان، سنوياً.
2. **المجلس التنفيذي:** وزراء الخارجية.
3. **برلمان عموم إفريقيا:**
4. **محكمة العدل:** 11 قاضياً.
5. **المفوضية:** عشرة مفوضين.

6. **لجنة الممثلين الدائمين:**

1. **اللجان الفنية المتخصصة:**

1. **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:**

المؤسسات المالية ومجلس السلم: المؤسسات المالية، ومجلس السلم والأمن بروتوكول لوساكا 2001 سارٍ مارس 2004 بـ15 عضواً وله مجلس حكماء وقوات عسكرية؛ ويلاحظ افتقاده للتمويل والخبرات.

التقويم: سار على نهج الجماعات الأوروبية لكن الظروف مختلفة: فقر وأمية وحروب أهلية وهجرة غير شرعية وانقلابات ومنازعات حدود بسبب التركة الاستعمارية، وديون متراكمة وفساد أنظمة الحكم؛ وإفريقيا غنية بمواردها فقيرة لإخلاص إدارتها، والعالم لن ينتظرها كما قرر دانيال أراب موي.

رابعًا: الاتحاد الأوروبي:

I. النشأة والتطور:

1. **ما بعد الحرب الثانية:** بدأت الحركة بأنشطة غير حكومية ثم رسمية، ففي الشرق حلف وارسو والكوميكون، وفي الغرب مجلس أوروبا والناتو واتحاد أوروبا الغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 1948 لإدارة مساعدات مارشال ثم منظمة التعاون والتنمية 1960.

2. **اتفاقية الصلب والفحم:** ست دول وقعت 18 إبريل 1951 بناء على خطة شومان.

3. **اتفاقية روما:** 25 مارس 1957 للسوق المشتركة والطاقة الذرية.

4. **توحد الجماعات الثلاث:** 8 إبريل 1965.

5. **أول انتخاب مباشر للبرلمان:** 1979.

6. **المرسوم الأوروبي الموحد:** 1986.

1. **ماسترخت:** 1992 التي غيرت الاسم إلى الاتحاد الأوروبي.

1. **السوق الواحدة واليورو:** 1993 السوق الواحدة بالحريات الأربع، و1999 اليورو.

MNARA 01105405473

الدستور ولشبونة: 2004 الدستور الذي رفضته فرنسا وهولندا 2005، ثم لشبونة الموقعة 13 ديسمبر 2007 ورفضها إيرلندا 2008 ثم عدلت ونفذت أول ديسمبر 2009.

٢ الأهداف والمبادئ:

الأهداف: ترقية السلام والحفاظ على القيم والحرية والأمن والعدالة دون حدود داخلية وسوق واحدة والتنمية المستدامة وحرية حركة الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال وحظر التمييز بالجنسية وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون ويعد احترامها شرطًا مسبقًا للعضوية المادة الثامنة من لشبونة.

المبادئ: الديمقراطية والمشاركة والتمثيل ولمليون مواطن دعوة المفوضية لاقتراح، والشفافية، والتدرج مع احترام المساواة وشخصية الدول وحقها في الأمن الوطني وفق المادة الرابعة، والتعاون المخلص في المادة العاشرة، والمواطنة، وميثاق الحقوق الأساسية ديسمبر 2000 له نفس القيمة القانونية للمعاهدات، وتوزيع الاختصاص بالإحالة والتكميلية والتناسب والمرونة، والأغلبية الموصوفة 55% يمثلون 65% من السكان وللأقلية المانعة أربع دول حق الاعتراض، واحترام القيم شرط العضوية بمعيار كوبنهاجن الذي وضعته قمة يونيو 1993 ويتطلب العلمانية والحكم الديمقراطي القائم على القانون والحريات والمؤسسات.

٣ البناء التنظيمي:

1. **البرلمان:** يختار كل خمس سنوات بالاقتراع المباشر منذ 1979، ووظائفه الرقابة على المفوضية والتصديق على تعيينها وسحب الثقة والرقابة على المجلس والتشريع بالمشاركة مع المجلس عبر القرار المشترك والموافقة على المسائل المهمة واعتماد الميزانية بقراءتين.
2. **المجلس الأوروبي:** رؤساء الدول أو الحكومات ورئيس المجلس ورئيس المفوضية يحدد الاتجاهات والأولويات ويجتمع كل ثلاثة أشهر.
3. **مجلس الوزراء:** جهاز القرارات الرئيسي الممثل للدول، ووزير لكل دولة له سلطة إلزام دولته وتتناوب الرئاسة كل ستة أشهر، وله القرار النهائي في النفقات الإلزامية وللبرلمان الكلمة الأخيرة في غير الإلزامية.
4. **المفوضية:** تعمل للمصلحة العامة وتقترح التوجيهات وتنفذ وتسأل أمام البرلمان الذي يملك سحب الثقة، وتعمل بمبدأ الاختصاص التكميلي وتقرر بالأغلبية البسيطة.

5. **محكمة العدل:** تراقب تنفيذ وتفسير المعاهدات وقوانين الاتحاد بطريقة موحدة، وتضم محكمة العدل والمحكمة العامة والمحاكم المتخصصة، والأحكام بالأغلبية دون آراء منفصلة.

6. **هيئة الرقابة المحاسبية:** تراقب التنفيذ السليم للميزانية.

1. **لجنة الأقاليم:** جهاز استشاري للسلطات المحلية والإقليمية يجب التشاور معها في الترابط الاقتصادي والنقل والصحة والتعليم والثقافة والبيئة.

1. **البنك المركزي الأوروبي:** يتمتع باستقلال تام وهدفه الرئيسي استقرار الأسعار وألا تزيد أسعار المستهلك عن 2% سنويًا، ومجلس المحافظين يحدد السياسة وأسعار الفائدة والهيئة التنفيذية تنفذ.

٤ اتخاذ القرارات والأعمال القانونية:

1. **القرار التعاوني:** قراءتان وإذا لم يتفقا لجنة توفيق ثم قراءة ثالثة.

2. **القبول:** موافقة البرلمان قبل بعض القرارات وله القبول أو الرفض دون تعديل.

3. **التشاور البسيط:** رأي البرلمان مطلوب وإذا اعترض على اقتراح المفوضية يجب أن يكون الاعتراض بالإجماع.

الأعمال القانونية: القوانين الأوروبية ذات تطبيق عام وملزمة وتطبق مباشرة، وإطارات القانون ملزمة للنتيجة ولكل دولة اختيار الصيغة، والتعليمات أعمال غير تشريعية ملزمة، والتوصيات والآراء غير ملزمة.

٥ التقويم:

الإيجابيات: إعجاب بما وصل إليه من اندماج ومواطنة وعملة، ومن الإنجازات حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال والتعامل بعملة واحدة وبرامج التبادل التعليمي وحق العرائض بمليون مواطن، وتقدر المفوضية أن السوق الموحدة أتاحت 5.2 مليون وظيفة منذ 1993 وأضافت أكثر من 800 بليون يورو.

السلبيات: معارضة من منطلق القضاء على السيادة والفساد؛ وتبقى الشكوى من طس الهوية وأن لشبونة أعطته صيغة دستورية لدولة فوق الدول، والتوحد الثقافي لا يأتي بقرار علوي؛ ويعاني من مشكلة الدعم للدول المتدهورة مالياً وتزايد الهجرة غير الشرعية وقد كان

خروج إنجلترا نتيجة لذلك؛ ويرى أحد الكاتبين أن حجم الميزانية يغري بالفساد لأنها توزع اختياريًا وأن غموض النصوص يصعب معرفة المختص، ويمكن الرد بأن الفساد يتطرق لأي تنظيم والمهم المحاسبة وكشف الفساد وهذا هو الواقع بعد الكشف عن فساد في المفوضية واستقالة أعضائها.

التقويم القانوني: هو خليط بين المنظمة بين الحكومات وفوق الوطنية: ففي الاقتصاد تظهر فوق الوطنية وفي العسكرية والخارجية حكومية، ولا يوصف بمنظمة حكومية ولا فوق وطنية ولا نمطية، وليس دولة فيدرالية ولا كونفدرالية خالصة فله حكومة مركزية ومجلس وزراء وبرلمان ومحكمة دستورية لكنه لا يتوافق خالصًا مع أحد النظامين.

خامسًا: التنظيم الدولي الإسلامي:

1 الجذور والآراء والأسس:

الجذور: لفكرة التنظيم في الإسلام جذور أساسها التضامن والمساواة والتعاون، ظهر أثرها في دولة المدينة ومعاهداتها وظلت واقعًا في الخلافة العثمانية إلى أن سقطت.

1. **إعادة مؤسسات العصر الماضي:** بدولة موحدة.
2. **التغريب الثوري:**
3. **العودة لأصول العقيدة:** ونبذ الخرافات وإقامة العدل وتحرير الأوطان والقضاء على الاستبداد، ومن أبرز هؤلاء الإمام محمد عبده والسيد محمد بن علي السنوسي والسيد جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي.

الأسس المشتركة: الرجوع للأصول ونبذ التقليد، وأن الإسلام لا يتنافى مع المدنية، والمساواة ولا سلطة روحية فردية، وتقوية الصلات بين الأمم الإسلامية، ومناهضة الاحتلال، وإنشاء جامعة إسلامية أو حلف تعنى بإصلاح الأحوال وجمع الصفوف، وقيامها على المساواة والشورى، وإدانة الطائفية.

السنهوري وشلتوت: لخص عبد الرزاق السنهوري اقتراح عصبة أمم شرقية: لما استحال إعادة الخلافة بنظامها فمن الواجب التفكير في نظام مؤقت تبرره الضرورة مع الاتجاه للخلافة التقليدية، مع مراعاة الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية في إطار جامعة شعوب شرقية؛

وأورد الشيخ محمود شلتوت اقتراحًا مشابهًا جمع بين تنقية العقائد ودعا لمنظمة إسلامية اقتصادية وحضارية.

٢ المؤتمرات والنشأة:

1. **مؤتمر القاهرة 1924:** بعد إلغاء تركيا الخلافة 1924.
2. **مؤتمر مكة 1926:**
3. **المؤتمر الإسلامي العام بالقدس 1931:**
4. **مؤتمر كوالالمبور 1969:**

حريق الأقصى والتأسيس: كان حريق المسجد الأقصى 21 أغسطس 1969 الصدمة فعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، ثم المؤتمر التحضيري بالرباط سبتمبر 1969 وقرر إقامة أمانة عامة دائمة، وفي 1972 عقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة وأقر ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تغير مسماها إلى منظمة التعاون الإسلامي.

٣ الميثاق والتعديل:

الميثاق: وقع بجدة 4 مارس 1972 وسجل بالأمم المتحدة طبقًا للمادة 102 في أول فبراير 1974 ونفذ يناير 1973.

التفسير والتعديل: المادة 12 أي خلاف يسوى وديًا بالمشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم بما يتمشى مع روح التضامن الإسلامي والقانون الدولي، والمادة 11 تعديله بموافقة وتصديق ثلثي الأعضاء وبما يتفق مع الميثاق دون توضيح الإجراءات، والراجح أنه عبر مؤتمر وزراء الخارجية أو مؤتمر الملوك والرؤساء ويسري على الجميع، وللدولة الرافضة حق الانسحاب مع مراعاة المادة العاشرة.

تعديلات الطائف 1981: عدل مؤتمر الطائف يناير 1981 المادة الرابعة بجعل اجتماع الملوك والرؤساء دوريًا كل ثلاث سنوات، والمادة الخامسة بإضافة أمين عام مساعد رابع لقضية القدس وفلسطين، والمادة السادسة بجعل الأمين العام يعين لأربع سنوات غير قابلة للتجديد.

MNARA 01105405478

بلاغ مكة 1981: حماية الأقليات المسلمة ودعوة الدول لتمكينها من ممارسة شعائرها، وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدل والتضامن وسيادة الدول على مواردها.

٤ الأهداف والمبادئ:

1. **الحفاظ على القيم الإسلامية:** وإقامة المؤسسات العلمية والثقافية وتنقية الموروثات والرجوع لأصول العقيدة.
2. **مساندة الشعوب:** في كفاحها ضد الاستعمار وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وتحرير الأماكن المقدسة، وقد كانت قضية فلسطين المحرك الأول ودعت لاسترداد الأقاليم المحتلة 1967 والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا وحث بلاغ مكة على الجهاد حتى إقامة دولة مستقلة.
3. **تعزيز التضامن الإسلامي:** في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وهو الهدف الأول ويقوم على المساواة والأخوة وكرامة الإنسان وتحرره من التمييز والاستغلال واحترام استقلال الدول وتجنب التدخل وحل الخلافات سلميًا، ويشمل القضاء على الفقر والجهل والمرض وتأييد النظام الاقتصادي الدولي الجديد وضمان السيادة على الموارد.
4. **حماية الأقليات المسلمة:** في الدول غير الإسلامية إذ اضطهادها انتهاك لحقوق الإنسان.

المبادئ: المساواة التامة، واحترام تقرير المصير والسيادة ووحدة الأراضي، وحل المنازعات سلميًا كالمفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإسلامية؛ وقد نص الميثاق على المساواة وعدم التدخل وأكد بلاغ مكة الامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر والتحريض على الفتنة، وأنشأت المنظمة لجنة للمساعي الحميدة وأقرت محكمة عدل دولية إسلامية؛ وأعلنت قمة مكة 1981 التصميم على الجهاد لتحرير القدس مع أن الجهاد يشمل الوسائل السلمية.

٥ العضوية والانسحاب والوقف:

العضوية: الأصلية لجميع الدول المشتركة في مؤتمرات الرباط وجدة وكراتشي التي توقع على الميثاق وتصدق، واللاحقة حق أي دولة إسلامية بموافقة وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين

بطلب رسمي للأمين العام يعرض على المؤتمر في أول دورة.

الشروط الموضوعية: أن تكون دولة كاملة السيادة والاستقلال وقد استبعدت الأقاليم تحت الاحتلال وحركات التحرر والحكومات غير الشرعية لكن استثناء وجهت الدعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية؛ وأن تكون إسلامية والمعايير العربية والدستوري (النص على أن الدين الإسلامي) والعددي (نصف السكان مسلمين) والشخصي (رئيس الدولة مسلمًا) وقد طبقت مجتمعة.

المنتسبة والمراقبون: المنتسبة للدول أو الوحدات الإقليمية التي ليست دولًا بهدف مركز قانوني للمساهمة دون تصويت، وقد منحت لمنظمة التحرير حتى 1974 حيث تمتعت بالعضوية الكاملة؛ والمراقبون لهم مشاركة في بعض الاجتماعات دون تصويت.

الانسحاب: المادة العاشرة تجيزه بإشعار خطي للأمين العام وتؤدي الدولة واجباتها المالية حتى نهاية السنة وأي ذمم أخرى، والراجح أنه كان الأفضل عرض الطلب على مؤتمر وزراء الخارجية.

وقف العضوية: كجزاء إنهاء مؤقت وحرمان من الحقوق دون التحلل من الالتزامات، ولا يجوز توقيع الوقف أو الفصل إلا إذا نص عليه ميثاق المنظمة، والميثاق لم ينص عليه فلا يجوز توقيعه.

٦ مشكلة وقف عضوية مصر:

البيان وسبب الخلاف: بعد توقيع معاهدة السلام 26 مارس 1979 عقد المؤتمر العاشر بفاس مايو 1979 ولم يكن الموضوع مدرجًا لكن صدر قرار بتجميد عضويتها.

المؤيدة: ترى أن عدم النص لا يمنع اتخاذ إجراءات مؤثرة على العضوية في مواجهة تصرف لا يتوافق مع الميثاق.

المعارضة: ترى أنه لا يجوز توقيع جزاء إلا بنص ولم ينص الميثاق وقرارات وزراء الخارجية غير ملزمة.

الراجح: **يُرجَّح أن المعارضة الأولى بالاعتماد** لأن مصر بتوقيعها اتجهت لحل النزاع سلميًا وأعادت أرضها والحل السلمي أحد مبادئ المنظمة، وقد عادت لممارسة عضويتها بقرار مؤتمر

القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاء يناير 1984.

الوقف الواقعي والفصل: وقف العضوية بإرادة الدولة حالة وقف واقعي بمبادرة الدولة دون إخطار انسحاب وتستعيد عضويتها تلقائيًا بزوال الأسباب، والفصل أقوى الجزاءات ولا يوجد نص في الميثاق فلا يجوز توقيعه.

٧ الأجهزة:

مؤتمر الملوك والرؤساء: الهيئة العليا وفق المادة الرابعة وكانت تجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة ثم عدلت ليكون دوريًا كل ثلاث سنوات.

مؤتمر وزراء الخارجية: يجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، وينظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة ومراجعة القرارات السابقة والمصادقة على الموازنة ويعين الأمين العام والأمناء المساعدين الأربعة، ويتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصح انعقاده بحضور ثلثي الدول، وله قرارات ملزمة وتوصيات.

الأمانة العامة: الجهاز الإداري الدائم يرأسها أمين عام يساعده أربعة أمناء مساعدون، ومقرها جدة وينص الميثاق على أن مقرها الدائم القدس بعد تحريرها؛ ويعينه مؤتمر وزراء الخارجية بتصويت سري بأغلبية الثلثين لأربع سنوات غير قابلة للتجديد بعد تعديل المادة السادسة؛ ويشترط في موظفي الأمانة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، والراجح أن المرشح للأمانة يجب أن يتمتع بالكفاءة والحياد والنزاهة والولاء وأن يكون قد مارس العمل الدبلوماسي بدرجة تؤهله؛ واختصاصاته إدارية في رئاسة الجهاز التنفيذي والرقابة على التنفيذ وإعداد الموازنة وتوجيه الدعوة للمؤتمر، وسياسية في إعداد جدول الأعمال وتقديم تقرير سنوي والقيام برحلات لدول غير أعضاء لشرح مواقف المنظمة والتفاوض في مسائل الأقليات المسلمة ودوره في لجنة المساعي الحميدة كما في النزاع بين العراق وإيران.

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **المنظمات الدولية** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478